

② 민·관협력 도서지역 불법건축물 철거를 통한 주민 준법정신 고양

1) 추진 개요

- 법·제도 사각지대로 고질적인 불법건축물에 대한 도서거주 주민의식 변화 필요
- 공유수면의 1923년부터 현재까지 주택으로 불법 설치·사용한 건축물을 철거하고 2015.11.13. 신축한 건에 대한 고발 관련, 행정상 법률관계(행정심판, 집행보류) 및 권익위 권고 등 긴 분쟁 끝에 2018.9.7. 최종적으로 지역주민, 신안군과 협력하여 자진철거를 유도

주요 현황

- 행 위 자 : ○○○ [실제 거주자 문○덕(95세)의 자녀]
- 행위장소 : 전라남도 신안군 도초면 ◁◁◁◁ 7(자연환경지구/공유수면)
- 행위내용 : 불법건축물 1동(68.4㎡) 신축
※ 기 건축물에 행위자 가족이 1923년부터 거주함

2) 추진 내용

- 행위자 행정적 대응(행정심판, 국민신문고 등)에 대한 계고 및 고발 등 절차 이행과 민·관 협의를 통해 자발적 원상회복 완료
 - '15.10. 불법 확인 및 지자체 합동 계고(2회)
 - '15.11. 고발 및 원상회복 명령
 - '16.02. 구약식 벌금 300만원 처분 (광주지방법원→행위자)
 - '16.03. 행정심판 청구 (행위자→중앙행정심판위원회)
 - ※ 불법건축물 철거명령 및 변상금 부과처분 취소 청구
 - '16.10. 행정심판 청구 기각 (중앙행정심판위원회→사무소, 행위자)
 - '16.11. 자진철거 및 행정대집행 알림 (사무소→행위자)
 - '16.12. 집행보류 결정사항 통보 (서울행정법원→사무소)
 - '17.01. 고충민원 (행위자→국민권익위원회)
 - ※ 실제 거주자인 모친 문○덕(95세)이 거주하는 동안 철거기한 연장 요청
 - '17.03. 철거집행 3년 연기 및 철거비 예치(6백만원) 합의 (사무소↔행위자)
 - '17.12. 故문포덕 사망에 따른 합의서 이행 요구 (사무소→행위자)
 - '18.03. 마을회관 용도 기증존치 요청에 따른 불가 통보 (군의원 등↔사무소)
 - '18.05. 자진철거 연장요청 및 불가 통보 (행위자↔사무소)

- '18.08. 불법시설물 마을 기증을 통한 철거 반대 민원 (행위자→국민권익위원회)
- '18.08. 대집행 실시 안내 (기간: 9.4.~9.6. / 비용: 2천3백만원)
- '18.09. 행위자 설득을 통한 자진철거 실시

3) 기대 효과

- 불법시설물에 대한 적의 조치로 도서지역 주민 인식개선 및 불법예방
- 행위자 자진철거 설득으로 행정(인력, 예산 등) 소요 절감
- 자진철거 협의 과정에서 형성된 긴밀한 협력관계를 바탕으로 지역발전을 위한 상생협력 기반마련

4) 현황 사진

